

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3680/2535

พันตำรวจเอก สนอง เจน ใจ วิทย์
นาย ประเสริฐ หงสนันท์ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306, มาตรา 523, มาตรา 525, มาตรา 1379, มาตรา 1380

ป.วิ.พ. มาตรา 225

จ. ทายาทคนหนึ่งทำหนังสือยกทรัพย์สินส่วนของตนซึ่งมีสิทธิจะได้จากการแบ่งปันในกองมรดกให้แก่ ส.และส. ยอมรับเอาทรัพย์สินนั้นแล้ว หนังสือนี้เป็นสัญญาให้โดยเสน่หา หาใช่เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องไม่ การที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดก ลงชื่อยินยอมและรับรู้การยกทรัพย์สินส่วนของ จ. ให้ ส. ในหนังสือยกให้ นั้นถือว่าการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้แก่ ส. โดยปริยายแล้ว ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1379 สำหรับทรัพย์สินมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีชื่อจำเลยที่ 2 ถือกรรมสิทธิ์แทนทายาททุกคนนั้น การโอนจึงทำได้โดย จ.ผู้โอนสั่งจำเลยที่ 2 ผู้แทนฯ ต่อไปให้ยึดถือทรัพย์สินไว้แทน ส.ผู้รับโอนก็ได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1380 วรรคสอง การที่จำเลยที่ 2 รับรู้การยกให้ดังกล่าวเป็นการยอมรับว่าต่อไปจำเลยที่ 2 จะถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แทน ส. โดยไม่ต้องจดทะเบียนการยกให้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 525 อีก สัญญาให้จึงสมบูรณ์ โจทก์โต้แย้งเพียงว่าหนังสือยกให้ นั้นมิใช่หนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง แต่รับการให้โดยเสน่หา เท่ากับโจทก์รับว่าหนังสือยกให้ทำเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 จริง เพียงแต่โต้แย้งว่ามีใช้หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องดังที่จำเลยกล่าวอ้างเท่านั้นโจทก์จะฎีกาว่าหนังสือยกให้นี้ทำเมื่อปี 2521 อันเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วหาได้ไม่ แม้ศาลล่างทั้งสองจะวินิจฉัยในปัญหานี้ให้ก็เป็นการไม่ชอบ.

โจทก์ฟ้องว่า หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ เป็นบุตรของนางจรัสเจนใจวิทย์ กับหม่อมราชวงศ์สุพรรณ สนิตวงศ์ ได้ทำพินัยกรรมลงวันที่ 18 มกราคม 2469 ยกทรัพย์มรดกให้แก่ทายาทแล้วจึงวายชนม์ต่อมาวันที่ 26 มกราคม 2506 บรรดาทายาทได้ทำบันทึกแบ่งปันมรดกขึ้นใหม่ กำหนดส่วนแบ่งกองมรดกให้แก่ทายาทโดยนางจรัสเจนใจวิทย์ซึ่งเป็นภริยา และเป็นทายาทได้รับส่วนแบ่งด้วย ตามที่กำหนดไว้ในสำเนาภาพถ่ายบันทึกสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 จำเลยที่ 2 ได้แบ่งมรดกให้แก่ทายาทไปตามอัตราส่วนที่กำหนดไว้และได้ขายทรัพย์สินมรดกที่เป็นที่ดินแล้วนำเงินที่ได้ไปแบ่ง โดยจำเลยที่ 2 มีหนังสือแจ้งไปยังบรรดาทายาทให้ไปรับส่วนแบ่งที่สำนักงานกองมรดกวันที่ 21 เมษายน 2524 หม่อมหลวงสราละภีหงสนันท์ ถึงแก่กรรม ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกวันที่ 6 มกราคม 2527 นางจรัสเจนใจวิทย์ ถึงแก่กรรม ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 จำเลยที่ 2 แจ้งให้โจทก์ไปรับเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดินของกองมรดกส่วนที่นางจรัสเจนใจวิทย์ จะได้รับ พร้อมทั้งให้นำหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดกไปแสดงด้วย โจทก์ไปรับเงินส่วนแบ่งแล้วเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2527 ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2527 จำเลยที่ 2 มีหนังสือถึงโจทก์ให้ไปรับเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดินอีกงวดหนึ่งในวันที่ 18 เมษายน 2527 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 3 โจทก์ไปขอรับเงินจากจำเลยที่ 2 แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2527 จำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ระงับการจ่ายเงิน โดยอ้างว่านางจรัสเจนใจวิทย์ได้ออนสิทธิการรับเงินไปให้หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ แล้ว ความจริงนางจรัสเจนใจวิทย์ไม่เคยโอนสิทธิให้แก่หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ตามที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างขอให้ศาลพิพากษาว่าจำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยที่ 2 ระงับการจ่ายเงิน

ส่วนแบ่งจากกองมรดกและห้ามจำเลยที่ 1 เข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยที่ 2 จ่ายเงินส่วนแบ่งจากการขายที่ดินของกองมรดก งวดวันที่ 18 เมษายน 2527 จำนวน 400,000 บาท และงวดต่อ ๆ ไป ให้โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและฟ้องแย้งว่า หม่อมราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินมรดกให้ทายาท และบรรดาทายาทได้ทำสัญญาประนีประนอมยอมความ กำหนดวิธีแบ่งปันทรัพย์สินมรดก แต่ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 นางจำรัส เจนใจวิทย์ ได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องในส่วนแบ่งที่ดินมีสิทธิได้รับจากกองมรดกทั้งหมดให้แก่หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 และนางจำรัส เจนใจวิทย์ กับหม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ได้บอกกล่าวการโอนไปยังจำเลยที่ 2 แล้ว จำเลยที่ 2 ได้ทำหนังสือยินยอมด้วยในการโอนนั้น ดังเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 ฉะนั้น สิทธิในส่วนแบ่งที่ดินนางจำรัส เจนใจวิทย์ จะได้รับจากกองมรดก จึงโอนและตกเป็นของหม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2510 เป็นต้นมา ต่อมา หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ได้มีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ 2 ว่า หม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ขอมอบฉันทะให้นางจำรัส เจนใจวิทย์ รับส่วนแบ่งมรดกแทน จนกว่านางจำรัส เจนใจวิทย์ จะถึงแก่กรรม ตามสำเนาภาพถ่ายเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 2 เมื่อ นางจำรัส เจนใจวิทย์ ถึงแก่กรรมลง จำเลยที่ 1 จึงมีสิทธิรับเงินส่วนแบ่งดังกล่าวจากจำเลยที่ 2 การที่โจทก์รับเงินส่วนแบ่งจากกองมรดกเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2527 จำนวน 375,000 บาท โดยรู้ว่าตนไม่มีสิทธิจึงเป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยที่ 1 ขอให้ยกฟ้อง และบังคับให้โจทก์คืนเงินจำนวน 375,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ให้การว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 จำเลยที่ 2 ได้รับแจ้งจากนางจำรัส เจนใจวิทย์ และหม่อมหลวงสราละภี หงสนันท์ ว่านางจำรัส เจนใจวิทย์ มีความ

ประสงค์จะโอนสิทธิการรับมรดกให้แก่หม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2510 โดยได้ทำเป็นหนังสือไว้ จำเลยที่ 2 ได้ทำบันทึกับรู้การโอนไว้ในหนังสือดังกล่าว หม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ได้ทำหนังสือแจ้งให้จำเลยที่ 2 ทราบว่า ได้มอบฉันทะให้นางจำรัส เจนใจวิทย์ รับส่วนแบ่งมรดกตามหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแทนหม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ไปจนกว่านางจำรัส เจนใจวิทย์ จะถึงแก่กรรม ต่อมาหม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ และนางจำรัส เจนใจวิทย์ ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือจากจำเลยที่ 1 ขอให้ระงับการจ่ายเงินส่วนแบ่งให้แก่โจทก์ โดยอ้างถึงข้อตกลงระหว่างนางจำรัส เจนใจวิทย์ กับหม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ซึ่งจำเลยที่ 2 ได้รับรู้การโอนดังกล่าว จำเลยที่ 2 จึงระงับการจ่ายเงินส่วนแบ่งมรดกไว้ก่อน และได้นำเงินไปฝากไว้ ณ ธนาคารออมสินสาขาสายาน บัญชีเลขที่ 3377-2 เพื่อรอการจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่า นางจำรัส เจนใจวิทย์ ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องในส่วนแบ่งมรดกให้แก่หม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2510 นั้น ไม่เป็นความจริง ความจริงหนังสือที่จำเลยที่ 1 กล่าวอ้างเป็นหนังสือยกให้ในส่วนแบ่งทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์อันพึงจะได้รับจากกองมรดก ซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้จัดการมรดกจะต้องนำมาแบ่งให้แก่นางจำรัส เจนใจวิทย์ ตามสัญญาประนีประนอมยอมความแบ่งปันมรดก ลงวันที่ 27 มกราคม 2506 มิใช่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 กล่าวอ้าง เมื่อบรรดาทรัพย์สินที่กล่าวอ้างว่าได้ยกให้แก่หม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ นั้น หม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ยังไม่เคยได้รับมอบทรัพย์สินที่ยกให้เลย จนกระทั่งผู้รับคือหม่อมหลวงสาระภี หงสนันท์ ได้ถึงแก่กรรมก่อนผู้ให้คือ นางจำรัส เจนใจวิทย์ การยกให้จึงไม่สมบูรณ์ สิทธิการรับมรดกของนางจำรัส เจนใจวิทย์ เป็นสินเดิม ซึ่งเป็นสินบริคณห์ระหว่างนางจำรัส เจนใจวิทย์ กับโจทก์นางจำรัส เจนใจวิทย์ จำหน่ายสินบริคณห์ดัง

กล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์จึงเป็นโมฆียะ และโจทก์ได้บอกล้าง
นิติกรรมอันเป็นโมฆียะไปแล้ว ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้องโจทก์ และยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1
ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลย
2,000 บาท

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าหม่อม
ราชวงศ์สุวพรรณ สนิทวงศ์ เจ้ามรดกได้ทำพินัยกรรมลงวันที่ 18 มกราคม 2469 ก่อ
ตั้งทรัสต์ โดยไม่ยอมยกกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของเจ้ามรดกให้แก่ผู้ใดแต่ให้คงไว้
เป็นกองกลางเพื่อเก็บผลประโยชน์แบ่งปันแก่ทายาทตามพินัยกรรมต่อมาเจ้ามรดก
ได้วายชนม์ทรัสต์ได้ปกครองทรัพย์สินและรวบรวมผลประโยชน์แบ่งปันให้แก่ทายาท
ตลอดมา ครั้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2506 ทายาททุกคนรวมทั้งทรัสต์ได้ตกลงเลิก
ทรัสต์และให้นำทรัพย์สินทั้งหมดมาแบ่งปันกันในระหว่างทายาท วิธีแบ่งปันจะได้
ประชุมตกลงกันต่อไป จนเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2510 บรรดาทายาททุกคนได้ทำ
สัญญาประนีประนอมยอมความตกลงวิธีแบ่งปันโดยให้เรืออากาศเอกพจน์ สนิทวงศ์
ณ ออยุธยา และเรือเอกปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ณ ออยุธยา ทรัสต์เป็นผู้จัดการแบ่งปันให้
เป็นไปตามข้อตกลง ดังปรากฏตามสัญญาประนีประนอมยอมความเอกสารหมาย
จ.8 ต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งเรืออากาศเอกพจน์กับเรือเอกปิยะพันธ์จำเลยที่ 2 เป็นผู้
จัดการมรดกของเจ้ามรดกเพื่อแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทตามที่ได้ตกลงกันต่อไป

นางจำรัส เจนใจวิทย์ เป็นภริยาคนหนึ่งของเจ้ามรดก มีบุตรกับเจ้ามรดก 1 คน คือ หม่อมหลวงสาระภีหงสนันท์หลังจากเจ้ามรดกวายชนม์แล้วนางจำรัสได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับโจทก์ ในระหว่างการตกลงแบ่งปันทรัพย์สินนางจำรัสในฐานะทายาทผู้มีส่วนได้รับแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวด้วยได้ทำหนังสือยกส่วนได้ของตนที่จะได้รับการแบ่งปันต่อไปให้แก่หม่อมหลวงสาระภีซึ่งเป็นทายาทอีกคนหนึ่ง ขณะเดียวกัน หม่อมหลวงสาระภีได้ทำหนังสือมอบฉันทะให้นางจำรัสเป็นผู้รับส่วนได้ดังกล่าวแทน หม่อมหลวงสาระภีจนกว่านางจำรัสจะถึงแก่กรรม โดยจำเลยที่ 2 ในฐานะทนายได้ลงชื่อยินยอมและรับทราบการยกให้และการมอบฉันทะในหนังสือดังกล่าวด้วยดังปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 วันที่ 21 เมษายน 2524 หม่อมหลวงสาระภีถึงแก่กรรม ศาลมีคำสั่งตั้งจำเลยที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก ส่วนนางจำรัสถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2527 ศาลมีคำสั่งตั้งโจทก์เป็นผู้จัดการมรดก ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้มีหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 ให้ระงับการจ่ายเงินส่วนได้จากการแบ่งปันทรัพย์สินดังกล่าวตามที่นางจำรัสเป็นผู้ได้รับมอบฉันทะให้รับแทนเพราะนางจำรัสถึงแก่กรรมแล้ว โจทก์จึงฟ้องเป็นคดีนี้ หลังจากจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การและฟ้องแย้งโจทก์ในฐานะสามีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 ตามเอกสารหมายเลข 12 บอกอ้างโมฆียกรรมการยกให้ของนางจำรัสอ้างว่าเป็นสินบริคณห์ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นสามีในการยกให้

ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า ที่จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้จัดการมรดกไม่แบ่งปันมรดกให้แก่โจทก์เพราะสิทธิในการรับมรดกได้โอนไปเป็นของจำเลยที่ 1 แล้วหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า สิทธิในการรับการแบ่งปันมรดกเป็นทรัพย์สินอันเป็นสินเดิมของนางจำรัสในฐานะทายาทผู้เป็นเจ้าของรวมคนหนึ่ง มิใช่เป็นเพียงสิทธิเรียกร้องดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย เมื่อนางจำรัสทำหนังสือยกให้ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวแต่หม่อมหลวงสาระภียังไม่ได้รับการส่งมอบซึ่งทรัพย์สินที่ให้การให้จึงยังไม่สมบูรณ์สิทธิในการรับการแบ่งปันมรดกยังเป็นของนางจำรัสอยู่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าหนังสือยกให้ตาม

เอกสารหมายเลข 1 เป็นหนังสือที่นางจำรัสยกส่วนได้ของตนที่จะได้รับการแบ่งปันทรัพย์สินจากจำเลยที่ 2 ในฐานะทรัพย์สินให้แก่ม่อมหลวงสาระภี จึงเป็นการโอนทรัพย์สินอันเป็นมรดกที่ตกได้แก่ตนส่วนหนึ่งด้วยให้โดยเสนหาแก่ม่อมหลวงสาระภี และม่อมหลวงสาระภียอมรับเอาทรัพย์สินนั้นแล้วสัญญาตามเอกสารหมายเลข 1 จึงเป็นการให้โดยเสนหาดังที่โจทก์กล่าวอ้าง หาใช่เป็นเพียงการโอนสิทธิเรียกร้องที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ปัญหาต่อไปมีว่าการให้ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มี การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้หรือไม่ ได้ความว่าขณะมีการทำสัญญากให้นี้ทายาททุกคนรวมทั้งทรัพย์สินได้ตกลงเลิกทรัพย์สินกันแล้วโดยให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นทรัพย์สินในขณะนั้น ทำการแบ่งปันมรดกให้แก่บรรดาทายาท ทรัพย์สินมรดกทั้งหมดจึงมีจำเลยที่ 2 ในฐานะทรัพย์สินและในฐานะผู้จัดการมรดกในเวลาต่อมาเป็นผู้ครอบครองดูแลรักษาแทน ทายาททุกคนเมื่อนางจำรัสทำสัญญาให้โดยเสนหาตามเอกสารหมายเลข 1 แล้วม่อมหลวงสาระภีทำบันทึกมอบฉันทะให้นางจำรัสเป็นผู้รับส่วนแบ่งมรดกดังกล่าวแทนไว้ในเอกสารนั้นโดยมีจำเลยที่ 2 ลงชื่อยินยอมและรับรู้การยกให้กับการมอบฉันทะดังกล่าวไว้ในเอกสาร เท่ากับเป็นการตกลงว่าต่อแต่นั้นไปจำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ครอบครองทรัพย์สินมรดกอันเป็นส่วนได้ของนางจำรัสแทนม่อมหลวงสาระภี เป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้โดยปริยายแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1379 การให้ทรัพย์สินในส่วนที่มีข้อสังหาริมทรัพย์จึงสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 สำหรับทรัพย์สินมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ก็มี จำเลยที่ 2 เป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทนทายาททุกคน การโอนจึงทำได้โดยผู้โอนสั่งผู้แทนว่า ต่อไปให้ยึดถือทรัพย์สินไว้แทนผู้รับโอนก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1380 วรรคสองเมื่อนางจำรัสไม่มีชื่อเป็นเจ้าของในหนังสือสำคัญเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การให้โดยเสนหาจึงไม่อาจจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 525 การรับรู้การยกให้ของจำเลยที่ 2 ดังกล่าวจึงเป็นการรับว่าต่อไปจำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แทนม่อมหลวงสาระภี

โดยไม่ต้องจดทะเบียนการยกให้ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 525 อีก การให้โดยเสน่หา
ทรัพย์สินมรดกอันเป็นส่วนของนางจำรัสสมบูรณ์แล้ว

ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่า การให้โดยเสน่หาในทรัพย์สินมรดกของนางจำรัสเป็นการ
จำหน่ายสินเดิมอันเป็นสินบริบูรณ์เมื่อไม่ได้รับความยินยอมจากโจทก์ผู้เป็นสามียอม
เป็นโมฆียกรรม โจทก์บอกล้างแล้ว นิติกรรมการให้จึงเป็นโมฆะนั้นปัญหาจึงมีว่า
โจทก์ได้บอกล้างโมฆียกรรมนั้นภายในกำหนดหรือไม่ ในข้อนี้โจทก์ฎีกาว่า นางจำรัส
ทำสัญญาให้โดยเสน่หาตามเอกสารหมายเลข 1 เมื่อปี 2521 หาใช่ทำเมื่อวันที่ 11
ตุลาคม 2510ตามที่ปรากฏในเอกสารไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้เมื่อจำเลยที่ 1 ให้การ
และฟ้องแย้งว่า เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 นางจำรัสได้ทำหนังสือโอนสิทธิเรียกร้อง
ในส่วนแบ่งที่ดินมีสิทธิได้รับจากกองมรดกให้แก่หม่อมหลวงสาระภี ตามสำเนา
ภาพถ่ายหนังสือโอนสิทธิเรียกร้องเอกสารท้ายคำให้การหมายเลข 1 และจำเลยที่ 2
ได้ยินยอมด้วยในการโอนในหนังสือดังกล่าวแล้ว สิทธิในการรับส่วนแบ่งมรดกของ
นางจำรัสจึงตกมาเป็นของหม่อมหลวงสาระภีตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2510 เป็นต้น
มาโจทก์ได้ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่าที่จำเลยที่ 1 ฟ้องแย้งว่านางจำรัสทำหนังสือ
โอนสิทธิเรียกร้องในส่วนแบ่งมรดกให้แก่หม่อมหลวงสาระภีตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม
2510 นั้นไม่เป็นความจริงความจริงหนังสือที่อ้างเป็นหนังสือยกให้ในส่วนแบ่ง
ทรัพย์สิน สิทธิต่าง ๆ และผลประโยชน์อันจะพึงได้รับจากกองมรดกซึ่งจำเลยที่ 2 ผู้
จัดการมรดกจะต้องแบ่งให้แก่นางจำรัส มิใช่เป็นการโอนสิทธิเรียกร้องตามที่จำเลยที่
1 ที่ 2 กล่าวอ้างการให้ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังไม่มี การส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ จะเห็น
ได้ว่าโจทก์ได้แย้งเพียงว่าหนังสือยกให้ ตามเอกสารท้ายคำให้การของจำเลยที่ 1 นั้น
มิใช่หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องแต่เป็นการให้โดยเสน่หา เท่ากับโจทก์รับว่าหนังสือยก
ให้ ตามเอกสารท้ายคำให้การจำเลยที่ 1 ทำเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 จริงเพียงแต่
โต้แย้งว่ามิใช่หนังสือโอนสิทธิเรียกร้องดังที่จำเลยทั้งสองกล่าวอ้างเท่านั้นโจทก์จะ
ฎีกาว่าหนังสือยกให้นี้ทำเมื่อปี 2521 อันเป็นข้อเท็จจริงที่ยุติแล้วหาได้ไม่แม้ศาลล่าง

ทั้งสองจะวินิจฉัยในปัญหานี้ให้ก็เป็นการไม่ชอบ คดีต้องฟังว่านางจำรัสทำหนังสือยกให้ดังกล่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2510 เมื่อโจทก์เพิ่งมาบอกล้างเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2527 อันเป็นการบอกล้างเมื่อเกินสิบปีจึงบอกล้างไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 143 (มาตรา 181 ที่แก้ไขใหม่) สัญญาให้โดยเสนหาไม่เป็นโมฆะ ทรัพย์มรดกในส่วนของนางจำรัสได้ตกเป็นของหม่อมหลวงสาระภีแล้ว เมื่อหนังสือมอบฉันทะให้นางจำรัสรับส่วนแบ่งแทนสินผลเพราะนางจำรัสถึงแก่กรรมแล้ว จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งให้โจทก์ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกาแทนจำเลยทั้งสองเป็นเงิน 2,000 บาท.

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เจริญ นิลเอสงฆ์-บุญธรรม อยู่พัก)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>